Praedecessores Nostri cum adiecta Instructione

Leo XIII · 1882-05-24 · Latin

DOCUM. III. Constitutio Leonis P P . XIII « Praedecessores Nostri », cum adiecta Instructione, 24 Maii 1 8 8 2 .

Praedecessores Nostri pro supremi Apostolatus officio sollicita cura et singulari studio continenter prospexerunt, ut Romanorum Pontificum electio- nes, a quibus pax, unitas et status Ecclesiae tantopere pendet, ordinatim et regulariter fierent; et plura pro temporum adiunctis, ut eae celeriter, libere et expedite ad exitum deducerentur, sapienter invenerunt et decreverunt. Haec 1 Pii IV Const. « In eligendis», § 26; Clem. XII Const. «Apostolatus officium», § 5.

autem sollicitudo et vigilans eorum cura praecipue enituit cum bellorum mo- tus, aut perturbati rerum publicarum ordines suspicionem iniicerent, ne quae pro Romano Pontifice eligendo sacra comitia haberi deberent, vel per apertam vim libertate destiti! erentur, vel alia quavis ratione electio deturbaretur, aut distineretur, aut alia eidem expediendae impedimenta obiicerentur. Siquidem tunc consentaneum visum diiudicatumque est impendenti malo extraordinariis occurrere remediis, quae adiunctorum gravitas e re magis esse suaderet, «t pericula propulsarentur, quibus pax et unitas ipsa Ecclesiae in discrimen adducebatur. Huius vero peculiaris sollicitudinis monumenta praecipue sup- petunt Romani Pontifices, qui inde a superiore saeculo Ecclesiae clavum te- miere in tam misera rerum conversione ac perturbatione, qua haec praesertim Apostolica Sedes oppugnata est, tum hostilium copiarum irruptione, tum internarum seditionum motibus, tum etiam usurpatione civilis principatus, qui ad liberum et independens spirituale Ecclesiae regimen, Deo sic provi- dente, constitutus fuit; quo tempore Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales aut Urbe expulsi, aut in diversa loca deportati sunt; ipsi autem Romani Pon- tifices impio ausu a propria sede abrepti in exilium acti, aut etiam in car- ;

cerem detrusi ac detenti sunt. Ipsi enim quamvis tot tantisque iactarentur tempestatum fluctibus, nihil tamen antiquius habuere, quam, ut futuri Pon- tificis electionem in tuto ponerent, tum iis quae in eam rem Romanorum Pon- tificum Constitutionibus sancita aut consuetudinibus invecta fuerant oppor- tune derogando, cum alia pro rerum adiunctis sapienter constituendo quibus electio celerius et facilius expediri absolvique posset. At vero ut pro sua aetate Praedecessores Nostri, ita Nos immo vero eo magis devinctos et obstrictos ipsi sentimus debito consulendi certae et expe- ditae Successoris Nostri electioni, quo saeviores perspicimus ingruere adversus Christi Ecclesiam tempestatum aestus et acriores hostium in dies experimur conatus et impetus adversus hanc Sanctam Sedem; quo magis sus deque omnia versa et perturbatus videmus publicos rerum ordines, ita ut anxius haereat animus et pavida mens incerta maneat quid demum futura tempora porten- dant. Quamvis itaque Dei promissionibus confisi, cuius in humilitate cordis Nostri nunquam desistimus implorare opem, certa fulciamur spe fore ut etiam in praesenti discrimine suo omnipotenti praesidio Ecclesiae Sponsae suae Ipse adsit; nihilominus perpendentes hinc caducum et labilem humanae vitae flu- xum, inde autem multiplices óbices qui aut electioni Nostri Successoris inter- cédere, aut eidem moram afferre queant, sive Nos supremum diem hic Romae claudere contingat in eadem in qua nunc versamur conditione, sub hostili do- minatione constitutos et undique innumeris impeditos insidiis; sive tum Nobis, tum Sacro Cardinalium Collegio graviora adhuc experiri ac perpeti accidat: sive demum exilii iter arripere cogamur, ibique ex mortalis huius vitae aerumnis ad aeternam pacem Nos vocare Deo libuerit; conveniens et necessarium indicavimus ea constituere quae pro casuum varietate, quibus praevertere humano consilio licuit, in electione Nostri Successoris servari deberent. Inhaerentes itaque Praedecessorum Nostrorum vestigiis, implorato prius coe- lesti lumine et exquisito consilio peculiaris Congregationis Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, certa scientia et proprio motu de plenitudine Aposto- licae potestatis haec quae sequuntur decernimus.

Ius iamdiu firmatum et praescriptum eligendi Romanum Pontificem Suc- cessorem Nostrum ad Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales unice et priva- tive pertinere declaramus et edicimus et, quatenus opus sit, hac Nostra Con- stitutione approbamus et confirmamus, excluso prorsus atque remoto quolibet cuiuspiam alterius ecclesiasticae dignitatis, aut laicae potestatis cuiuslibet gradus et ordinis interventu, quovis quaesito colore aut praetextu etiam sup- plendi munus et vices Cardinalium, casu quo iidem per orbem dispersi aut deportati aut alio quolibet obstáculo praepediatur comitia habere pro cano- nica Successoris Nostri electione. Quam iii rem Constitutionem f. r. Pii IX Decessoris Nostri quae incipit « Cum Romanis Pontificibus » die iv Decem- bris MDCCCLXIX datam confirmamus et renovamus. Ut autem magis adhuc cautum sit, ne alienus quis electioni quamvis extrinsece tantum sese interponat et immisceat, nominatim derogamus Constitutionibus Gregorii X in Concilio Lugdunensi « Ubi periculum », Clementis V in Concilio Viennensi « Ne Ro- mani » et Pii IV « In eligendis » pro ea parte qua civilibus aut politicis ma- gistratibus civitatis, in qua Romani Pontificis electio sit celebranda, vel etiam Praelatis, Rectoribus, Officialibus Urbis,

Principum Oratoribus, aliis quibus- vis potestatem tribuunt, ut praescriptiones pro electione praefata faciant observari. Derogamus etiam iis regulis et praescriptionibus quae per Apostolicas Romanorum Pontificum Constitutiones, etiam in Generalibus Conciliis editas, aut alioqui speciali mentione dignas, praefinitae sunt circa electionis tempus et locum, circa Conclave eiusque clausuram aliasque minoris momenti res, ut sunt sollemnitates et caeremoniae quae adhiberi consueverunt, nominatim circa custodiam Conclavis, circa suppeditationem rerum ad victum aliosque vitae usus pertinentium, item circa personarum, quas in Conclave suscipi oporteat, qualitates et numerum, qui tamen consuetum non excedat, aliaque huiusmodi; quas utrum omnes vel aliquas servari aut missas fieri oporteat, quod maior pars congregatorum Cardinalium suffragium tulerit, ius erit. Maioris item partis congregatorum Cardinalium erit decernere utrum, nulla interiecta mora, et ante nonum a Nostro obitu diem electio celebrari, aut etiam si publicae rei status perturbatio, vel alia gravis causa intercedat, comitiorum tempus in lon- gius protrahi oporteat; quo postremo in casu penes eosdem Cardinales erit pari modo potestas leges circa clausuram Conclavis aliasque praescriptiones, ut supra, moderandi aut etiam relaxandi. Qua ex re Cardinales omnes a iu- risiurandi religione, qua supradictas Praedecessorum Nostrorum Constitutio- nes servare promittant, äbsölvimus et absolutos fore declaramus, non solum in praedictis illarum praescriptionibus ad comitiorum tempus et locum atque ad Conclave eiusque clausuram spectantibus, verum etiam in aliis minoris momenti caeremoniis et sollemnitatibus, si quae harum observatio rei exitum retardare possit. In ceteris tamen quae celeri, quam summopere optamus, novi Pontificis electioni non officiant, maxime autem in rebus cum clausula electio- nem aliter factam irritante praescriptis, praeter ea scilicet quibus a Nobis derogatum est, Constitutiones ipsas observandas mandamus. Etsi vero amplam illam facultatem Collegio Cardinalium concesserimus, praesertim quoad tempus et locum electionis futuri Romani Pontificis, nihil tamen innovatum esse declaramus, sive quantum ad generalem canonum san-

ctionem, ne Sede vacante aliquid innovetur; sive quantum ad speciales Con- stitutiones quibus cautum est, ne in Collegium Cardinalium ea potestas et iurisdictio transeat, quae ad Pontificem dum viveret pertinebat; ne Collegium de iuribus Sedis Apostolicae Romanaeque Ecclesiae quomodolibet disponere valeat, neque in quopiam iuribus eiusdem sive directe detrahere attentet, sive indirecte per conniventiae speciem, seu per dissimulationem facinorum adver- sus ea iura perpetratorum, attentare videatur, immo omnium virium conten- tione eadem custodire et defendere debeat. Dum autem ad propositum finem expeditius assequendum, materialem Conclavis seu loci clausuram relaxari permittimus, obligationem tamen secreti servandi in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis pertinent, et in iis quae in Conclavi, seu in loco electionis aguntur, haudquaquam relaxa- mus. Itaque eo modo et forma, ac sub poenis a Decessorum Nostrorum Consti- tutionibus indictis, praecipimus iterum et mandamus, ut secretum istud ac- curatissime servetur atque ab aliis servari curetur, et quidem eo cautius et arctius, quo gravior se prodit temporum difficultas. Quolibet item loco et quibusvis in adiunctis electionem celebrari conti- gerit, non aliter legitima et valida ea erit, quam si numerus Cardinalium, qui ad eam convenerint, dimidium Cardinalium omnino pro tempore existentium, plus uno saltem, excedat; quem tamen numerum si deinceps minui accidat, sive quod aliquem ex Cardinalibus, qui ad comitia convenerint, mors praeve- niat, aut morbus opprimât, sive alia qualibet ex causa, impedimento id minime esse debebit, quominus Cardinales reliqui inceptum Opus prosequi et electio- nem legitime et valide absolvere queant. Electum vero legitimum Beati Petri Successorem et Nostrum verumque Romanum Pontificem agnosci haberique decernimus in quem secretis per schedulas suffragiis duae ex tribus congrega- torum Cardinalium partes in scrutinio, sive in scrutinio et accessu convene- rint; sin autem per inspirationem vel per compromissum electio fiat, eadem per Cardinales, ut supra, congregatos, servata consueta forma canonica, per- fici debebit. His universim praestitutis quae in Nostri Successoris electione, quovis loco et quibusvis in adiunctis eadem celebretur servari oporteat, necessarium duximus quaedam speciatim adiicere quae pro casuum qui occurrant varietate servari debeant. Mandamus itaque et decernimus, si Nos in hac Urbe Roma vita fungi accidat, ut Cardinales, qui tum praesentes in Curia erunt, vix dum Nos diem contigerit clausisse supremum, antequam vel ipsae exequiae in suf- fragium animae Nostrae persolvantur (aliis Cardinalibus etiam de latere Le- gatis aut ex alia qualibet causa, etiam cum venia vel mandato Nòstro absen- tibus, per praescriptum decem dierum spatium minime expeetatis) huius Urbis, rerum ac temporum circumstantiis serio perpensis, délibèrent an in eadem Urbe, vel extra eam comitia pro novo Pontifice eligendo haberi debeant. Ea autem deliberatio plenum effectum sortiatur in quam maior Cardinalium tunc praesentium pars consenserit. Quod si Cardinalibus congregatis insuper visum fuerit, nulla interiecta mora, novi Pontificis electionem ad exitum adduci, praesente, ut aiunt, cadavere, liberum erit, servatis quae servanda supra praecipimus, electionem novi Pontificis vel in primo ipso conventu perficere. Insuper, ut omnis amoveatur cunctationis et perttirbationum occasio, quoad

Pontificias exequias praecipimus consuetum praetermitti apparatum a Consti- tutionibus et consuetudine invectum, easque a Cardinalibus peragi

modesto ritu ac forma in Palatii Vaticani Cappella, si Nos extremum diem ibi claudere contigerit. Volumus tamen omnino et mandamus, si Cardinales comitia pro electione hic in Urbe aut alibi in Italia habenda esse duxerint, ut in casu cuiusvis iniuriae Conclavis loco vel personis illatae, quae maioris partis con- gregatorum Cardinalium iudicio electioni libertatem adimat, omne illico abrumpatur electionis incoeptum, comitia dissolvantur et ad tutiorem sedem transferantur extra Italiam. Demum animo perpendentes afflictum statum in quem res Sanctae Sedis adductae sunt hostilis dominationis causa, sub qua eiusdem civilis principatus et ipsa haec Urbs Roma constituta reperitur, ne vacationis tempore dignitas et rationes eiusdem Sanctae huius Sedis adhuc detrimenta ulterius capiant, et etiam ut Sacro Cardinalium Collegio certa suppetat via qua tricis et difficultatibus, quas casus ferat, sese expedire queat, peculiari Instructione, quam huic Constitutioni adiicimus, normam et regulam praefinire sategimus, ad cuius praescriptum se conformare, prout casus tu- lerit, Cardinales debeant. Cum autem ea sit temporum iniquitas, ut merito timendum sit, ne in- valescens hostium nostrorum in dies oppressio et audacia, vel in deterius ruens rerum publicarum status, Nos ex hac Urbe exulatum abire cogat, vel etiam hinc abducamur vi, et extra Romanam Curiam exinde mors Nos praeveniat; decernimus atque mandamus, ut in hoc casu ex eo extra Curiam loco, ubi Nos omnipotens Deus ex hac vita migrare voluerit, Cardinalis quicumque adsit, aut si plures erunt, eorum dignior, nempe non qui creatione, sed iure ceteris anteit, aut, iis omnibus absentibus, Nuntius Apostolicus et, in eius defectu, loci Ordinarius, aut Praelatus, vel alius quispiam ecclesiastica dignitate insi- gnitus, quam celeriter de Pontificis morte Cardinalem Sacri Collegii Decanum aliosque Cardinales, de quorum sede sit edoctus, certiores faciat, ut statim ad comitia peragenda se praeparent. Cardinalis Decanus, vel ipso impedito, Cardinalis dignitate potior, vix dum huiusmodi nuncium acceperit, vel quovis alio modo Apostolicae Sedi vacationem certo exploratam habuerit, una cum tribus antiquioribus Cardinalibus ex unoquoque Ordine et cum Cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, si una simul erunt, vel, ipsis absen- tibus, cum aliis quibusvis Cardinalibus, vel demum ipse solus, si reliqui omnino absint, locum alicuius regionis, quaecumque demum ea sit, eligant, qui ad habenda comitia magis opportunus videbitur. Hinc nulla interiecta mora, idem Cardinalis Decanus, vel, ipso impedito, alius Cardinalis, ut supra, ceteris Cardinalibus vacationem Sedis Apostolicae significet, eosque ad novi Ponti- ficis electionem advocet, ac de loco certiores faciat in quo illam peragi delibe- ratum fuit. Omnibus autem Cardinalibus in virtute sanctae obedientiae prae- cipimus et mandamus, ut, nisi legitimo impedimento detenti fuerint, indi- ctionis litteris obtemperare, atque ad locum eisdem designatum pro perfi- cienda Pontificis electione statim se conferre debeant. Ceterum in quemcumque locum Cardinales, ut supra, convenerint, omnino legitima, canonica atque valida erit habenda novi Pontificis electio, dummodo ea impleta fuerint quae ad validam electionem efficiendam requiruntur, iis exceptis quibus Nos ex- presse derogavimus. Quae quidem omnia, proportione servata, etiam ad casum

accommodari transferrique debebunt quo, quamvis Nos hic Romae accidat diem supremum obire, Sacro tamen Cardinalium Collegio, invalescente sedi- tionum publicaeque perturbationis tumultu, hostium oppressione et insecta- tionibus hac illae per orbem violenter disperso, comitia pro novi Pontificis electione Romae haberi nequeant. Quoniam vero Christus Beatum Petrum dispensatione mirabili in domi- nam gentium Romam direxit, qui ibi, sicut doctrinae virtute sublimis emicuit, 1 ita sanguinis gloriosa effusione decoratus conquiescit , praecipimus et man- damus ut Cardinales in primo quem habituri fuerint generali conventu pro novi Ponti fiel« electione iureiurando spondeant sese omne studium et omnem diligentiam collaturos ut Pontificia Sedes Romam restituatur, vix dum óbices et impedimenta amota fuerint, quae illam alio transferre coegerint. Etsi autem in bonam spem erigamur fore, ut Successor Noster meliori- bus fruatur temporibus et in suprema hac Petri Cathedra diu sedeat, tamen ut contrario etiam provideamus eventui, motu item proprio ac de Aposto- licae potestatis plenitudine omnia quae in hisce litteris sancita et constituta sunt pro comitiis prima post mortem Nostram vice futuris, extendimus, ac pari modo decernimus pro altera electione post Successoris Nostri obitum perficienda, si nimirum, nulla de his nova lege edita, Successor Noster de- cesserit. Si quae vero dubia exoriantur circa sensum praescriptionum, quae hac Nostra Constitutione continentur, Vel etiam utrum, aut qua ratione ad usum et praxim eadem deduci debeat, sive super quocumque alio Nostrae huius Constitutionis capite, edicimus et decernimus unice penes Sacrum Cardina- lium Collegium potestatem esse super his ferre sententiam; quam in rem ipsis -Cardinalibus plenam tribuimus facultatem, qua hanc Nostram Constitutionem interpretari ac dubia declarare valeant. Qua quidem in re, quemadmodum in reliquis, de quibus ad "Nostrae huius Constitutionis tramites, excepto ipso electionis actu, deliberare contingat, satis omnino erit, si maior congregato- rum Cardinalium pars, ut supra declaratum est, in eamdem sententiam con- sentiat. Mandamus autem ut hae Apostolicae Litterae voluntatis Nostrae te stes quamprimum post mortem Nostram, et, si per adiuncta liceat, ipso etiam obitus Nostri die, in prima generali praesentium Cardinalium Congregatione e vestigio et extra ordinem indicenda, per integrum recitentur. Id autem im- pedimento minime erit quominus antea, si per tempus licuerit, nec aliae inter- cedant difficultates, earumdem lectio peragatur in Congregatione Capitum Or- diuum, quum

haec locum habebit. Nos interim Deo et Patri per Unigenitum Filium eius Iesum Christum redemptorem hominum animam Nostram commendantes, ut ex huius vitae aerumnis ereptam in caelestem patriam suscipiat, Venerabiles Fratres Nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, quibus, Nobis corpore solutis, erit vita superstes, per viscera misericordiae Iesu Christi obsecramus et obtesta- mur, ut mutua animorum concordia et voluntatum conspiratione in hoc omnia sua studia, omnia consilia conferant, ne Petri Navis tot tantisque iactata flu- ctibus gubernatore diu careat. Cogitent animoque perpendant, vacante Apo- stolica Sede, tunc maxime nutare Ecclesiae statum; nam si gregi pastoris cura 1 S. Gelasius T, Ep. 14.

defuerit, facile laqueos insidiatoris occurrit Cogitent Ecclesiae hostibus vix quidpiam optabilius et opportunius accidere posse, quam Romani Pontificis electionem in longius distrahi, aut etiam perturbari. Nam si Papa Urbis vo- 3 catur in dubium, Episcopatus iam videbitur, non Episcopus vacillare . Ite- rum vero obsecramus et obtestamur Fratres Nostros Cardinales, ut nulla propensione animi vel aversione commoti, nullius inclinati gratia aut obsequio, non intercessione in saeculo potentium moti, sed unice Dei gloriam et Eccle- siae bonum prae oculis habentes in eum sua vota conferant quem animi prae- stantia et religionis zelo eminere prospexerint, quique mysticae Navis fortiter sapienterque clavum regere et ingruentium hostium impetus frangere sit po- tens; alioqui sciant districtissimo Dei iudicio poenas laturos, si sua culpa et negligentia in tanto rerum discrimine et celeri et optima novi Pontificis ele- ctione afflicto Ecclesiae statui consulere neglexerint. Electum vero haeredem et Successorem Nostrum, cui toto cordis affectu precamur a Domino, ut locum nostrum felicius occupet, rogamus ne muneris arduitate deterritus ab eodem subeundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subii- ciat, nam Deus qui imponit onus, manum etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor; et ne sub magnitudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit 3 dignitatem . Haec igitur periculis nostrorum temporum totaque rei causa graviter con- siderata, ac etiam Decessorum Nostrorum Pii V I , Pii V I I , Gregorii XVI et Pii IX exemplis permoti statuimus, praescribimus, indulgemus, decernentes praesentes Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes, seu habere praetendentes quomodo- libet illis non consenserint, nec ad ea vocati sive auditi fuerint, aut ex qui- buslibet aliis causis, impugnari minime posse, sed easdem semper ac perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effe- ;

ctus sortiri et obtinere ac iis, ad quos spectat et pro tempore spectabit suf- fragari et ab eis respective et inviolabiliter observari debere, ac irritum et inane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate, scienter vel igno- ranter, contigerit attentari. Non obstantibus, quatenus opus sit, de iure quae- sito non tollendo aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, itemque tam per Alexandrum III, Gregorium X, Clementem V, Pium IV, Grego- rium XV, Clementem X I I , aliosque Romanos Pontifices Praedecessores No- stros, quam etiam per Nos de Romani Pontificis electione editis Constitutio- nibus et ordinationibus Apostolicis, quarum tenores praesentibus, tamquam plene et sufficienter ac de verbo ad verbum insertos habentes, iisdem omnibus et singulis ad praemissorum dumtaxat effectum, illis quoad reliqua in iis con- tenta in suo valore permansuris, latissime et plenissime derogamus, ceterisque etiam individua ac specialissima mentione et derogatione dignis contrariis quibuscumque. Volumus insuper ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii Apostolici subscriptis et sigillo munitis personae in ecclesiastica dignitate constitutae eadem prorsus 1 S. Gregorius M., lib. I, Ep. 80. 4 S. Avitus Viennensis, Ep. 31 ad Symmachum. 3 S. Leo Magnus, Serm. 2, de Natali eiusdem, n. 1.

fides habeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae permissionis, di- spensationis, facultatis, ordinationis, decreti, mandati, voluntatis, deroga- tionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae MDCCCLXXXII die xxiv Maii Pontificatus Nostri Anno quinto. LEO PP. XIII

INSTRUCTIO A Sacro Cardinalium Collegio observanda vacante Sede Apostolica donec extraordinaria conditio perduret in qua nunc ipsa versatur.

1. - Vacante Apostolica Sede, Sacrum Cardinalium Collegium eodem modo se gerat quo se exhibuit eo ipso die cum Roma occupata est. Quapropter a) Cardinales sive singillatim, sive collective ab omni communicatione cum quavis civili auctoritate abstineant : 6) privato more se vestiant et incedant, veluti huc usque ab iis servatum est : c) sacra munera, quae eorum dignitatis sunt, haud publice obeant. 2. - Sacri Palatii Apostolici Praefectus Cardinalem S. R. E. Camerarium opportune moneat ut ipse se ad Vaticanas Aedes conferat. 3. - Cardinalis Camerarius, statim ac ab eodem Sacri Palatii Apostolici Praefecto nuncium de Pontificis obitu acceperit, eo pergit ut summi imperii actu ipsius Palatii possessionem capiat, illudque nunquam derelinquat, ibique omnes officii sui partes expleat. 4. - Cum Cardinalis Camerarius unica auctoritas sit quae legitime obi- tum Pontificis cognoscere possit, de obitu ipso authenticam attestationem exarabit. 5. - Sigilla aedibus privatis defuncti Pontificis unice a Cardinali Came- rario apponentur, idque ad servanda iura tum Sanctae

Sedis, quum cuiuslibet privati hominis. Quaevis huius praecepti violatio haberi debebit tamquam vis contra S. Collegii libertatem et summam Sanctae Romanae Ecclesiae pote- y statem illata. 6. - Idem Cardinalis Camerarius mortem Pontificis Cardinali Vicario significabit, ut hic de re Populum Romanum edoceat publico edicto, quo ipse- met Cardinalis Vicarius enunciabit rem sibi a legitima auctoritate fuisse communicatam, scilicet a Cardinali S. R. E. Camerario, et iusta funebria in Basilica Vaticana esse persolvenda a Capitulo S. Petri. 7. - Pariter opportune Sacri Palatii Apostolici Praefectus moneat Sacri Collegii Cardinalem Decanum, qui collegas ad Vaticanas Aedes advocet. 8. - Cardinalis Decanus in hoc advocationis nuncio, quod ex Aedibus Va- ticanis expresse dabitur, Sacro Collegio significabit ut accedant iuxta prae- scripta articuli primi harum regularum.

9. - Statim ac Sancta Sedes vacaverit, illico Apostolici Palatii " portae claudantur. Nemo ingredi poterit nisi ex venia Cardinalis Camerarii. Verum novendialibus peractis, exterior accessus ad Musaea et Bibliothecam iterum pateat, ut omnes ea loca visitare possint, veluti huc usque factum est : clau- datur tamen si S. Sedis hostes hac concessione uti velint tamquam praetextu quo sibi aperiant aditum in alias Aedium Vaticanarum partes. 10. - Si quis ad Vaticanarum Aedium portas armatus ipse aut cum manu hominum armis instructorum accedat eo consilio ut S. Palatium invadat, portae non aperiantur, sed potius sinatur ut ab invasore evertantur. 11. - Si contigerit ut aliquis a Gubernio aut a Municipio missus ad S. Pa- latium accedat, satelles, qui tunc in statione erit, petet ab eo quisnam sit et qua de causa venerit : responsio autem accepta ad Cardinalem Camerarium deferetur, qui pro temporis adiunctis rem aget. 12. - Si aliqua auctoritas vel politica vel civilis expetiverit loqui cum Cardinali Decano aut Cardinali Camerario, is petenti satisfaciet. Verum in loco iam antea ad rem expresse constituto personam illam excipiet: locus tamen distinctus erit a ceteris Cardinalium habitationibus, neque ulla Apo- stolici Palatii in parte situs, ubi excipere solet ceteros omnes, quibus quolibet titulo ius competit ut ad eius praesentiam admittantur. Ad praedictum locum exteriori Musaeorum via accedetur. At Camerarius aut quivis alius eum exci- pere recusabit, qui forte declarasset se eo consilio velle in Apostolicum Palatium ingredi ut summae potestatis et imperii actus ederet, aut Vaticanarum Aedium quavis parte potiretur aut quolibet modo Sanctae Sedis iura violaret. 13. - Si forte contingat ut italicum Gubernium opem et auxilium suum Sacro Collegio offerat, distinguendum est an haec auxilii oblatio scriptis vel potius ore fiat, scilicet accessione cuiusdam legati ab eodem Gubernio missi, ad Cardinalem Decanum aut ad Cardinalem Camerarium. In priori casu, Cardinalis Decanus nihil respondebit praedictae commu- nicationi, sed diplomaticum Coetum Legatorum, qui apud Apostolicam Sedem sunt, litteris opportune datis exorabit ut Gubernio Romam nunc occupanti nuncient a) Sacrum Collegium, iuramentorum, quibus adstrictum est, memor nullam mutationem inducere posse illi rerum conditioni, quam defunctus Pon- tifex reliquit atque ipsum S. Collegium integram Successori eius transmit- tere debet, b) Itaque nullam communicationem Sacrum Collegium cum Gu- bernio habere posse, quocum defunctus Pontifex minime communicabat. c) Ce- terum in iis, quae spectant interiorem S. Palatii partem, nullum auxilium opus esse : in iis vero, quae ad tranquillitatem exteriorem pertinent, quoniam S. Collegium Urbem non regit, nihil respondere posse. In altero casu autem, si quis ab italico Gubernio missus peteret loqui cum Cardinali Camerario aut cum Cardinali Decano, hic eodem modo excipiet eum ac supra ostensum est ad articulum 12 atque oblata occasione utetur ut easdem declarationes et protestationes edat, de quibus supra in priori casu dictum est, ubi dirigendae essent protestatione litterae ad Coetum Diplo- maticum. In quolibet casu vero nulli alteri e S. Collegii Membris has visitationes et communicationes licebit excipere nomine eorum qui nunc gubernant, sed eas deferet ad Cardinales Ordinis Capita aut ad Cardinalem Camerarium :

idque eo consilio fiat ut in illis difficilibus rerum adiunctis integra servetur unitas auctoritatis, actionis et directionis. 14. - Si foris violentiae actus fiant ea mente ut perturbationes excitentur atque hinc praetextus sumantur in S. Palatium penetrandi, S. Collegium necessarias cautiones adhibebit, ac de re Diplomaticum Coetum certiorem fa- ciet, ut tranquillitas componatur et Cardinalibus restituatur libertas. 15. - Si quis conetur Bibliotheca potiri, Musaeis, Archivis aut qualibet alia S. Palatii parte, claudantur portae, sinatur ut evertantur ac, debita pro- testatione a Cardinali Camerario emissa, solemnibus litteris de re Diploma- ticus Coetus certior fiat. 16. - Debitae protestationes pariter edantur si quis conetur armis exuere S. Palatii excubias, atque earum loco itálicos milites ponere. 17. - Omnes Congregationes tum particulares Capitum Ordinis, cum generales totius S. Collegii, haberi debebunt in Palatio Vaticano. 18. - Cardinales in coetum collecti ut primam Congregationem habeant, opportune consulant Conclavi celebrando. 19. - S. Collegium, attentis locis quae in promptu fuerint, expensisque adhibitis quo minori mensura possibile erit, de Conclavistarum admissione deliberabit, ac simul de numero Caeremoniarum magistrorum, famulorum aliorumque qui ad Conclave admitti solent. 20. - Quum constituta iuramenta S. Collegium praestiturum erit, tunc ipsum omnes protestationes iterabit a defuncto Pontifice pro iuribus, legibus et bonis S. Sedis et Ecclesiae tuendis editas, quin tamen omittat de re Diplo- maticum Coetum certiorem facere. 21. - Pontificis mors tum Pontificiis Legatis, quum Cardinalibus, qui Romae non adfuerint quando ipse Pontifex obiit, subito nunciabitur

tele- grammate, quo, post significatam mortem, adiicientur haec verba: « reliqua per epistolas ». Prima Congregatione habita, idem nuncium iterum dabitur per commendatas litteras, sigillisque munitas, ut iisdem locus et tempus si- gnificentur, quibus Conclave habebitur. 22. - In prima congregatione, quam Ordinis Capita cum Cardinali Ca- merario habebunt, omnes communicationes ex more ad Gubernia mittentur, idest mittentur ad omnia Gubernia, etiam ad ea quibuscum S. Sedes diplo- maticas communicationes forte non habeat, etsi hae communicationes vel nunquam intercesserint vel interruptae fuerint, dummodo haec Gubernia re- cognita iam sint a Summo Pontifice defuncto. Hac via et ratione impedietur quominus nuncium ab Apostolica Sede iis omnibus Principibus detur, quos ipsa nunc haud rite cognoscit. 23. - Cum nihil a S. Collegio (veluti supra ad articulum primum harum Instructionum constitutum fuit) vacante Apostolica Sede innovandum sit in ea rerum conditione, quam Pontifex moriens reliquit, nullo modo eorum Sta- tuum legatos ei excipere fas erit, qui diplomaticas relatioues cum Apostolica Sede disruperint, etsi hi Status excipi ultro petant. 24. - Defuncti Pontificis corpus pontificalibus vestibus, quo citius fieri potest, induatur, ac privatim scala interiori ad S. Petri Basilicam deferatur in sanctissimi Sacramenti sacellum. Ibi, absolutione data, exponetur, quatuor

e Pontificia Militum Nobilium cohorte cadaver custodientibus, cancelloque clauso. 25. - S. Collegium, nisi aliter pontificiis singularibus placitis circa se- pulcri locum et sepeliendi morem fuerit constitutum, rem aget iuxta oppor- tunas normas et consuetudines, quae semper in vigore fuerunt, quantum tem- porum conditiones permittant. Tumulatio praesentibus Cardinalibus fiet,, clausis ianuis. 26. - Praeter exsequias, quae publice in Basilica S. Petri peragentur, alias- privatim Cardinales persolvent in Syxtino Sacello, Praelatorum conventu eorumque qui iure ad Sacella Pontificia et Cardinalicia in vitandi sunt. 27. - Acta, vacante Apostolica Sede, exaranda unus Clericus Camerae (qui tunc etiam Protonotarii Apostolici munere fungetur) et Notarius Camerae Apostolicae simul scriptis consignent. 28. - Cardinalis Camerarii erit eas omnes innovationes inducere, quae- pro re nata necessariae fuerint, ut .congruenter apteque nonnullas administra- tionis partes custodire ac tueri possit, quae iam singulis Camerae Praelatis: concredi solent. 29. - Pariter Cardinali Camerario curae erit ut victus Cardinalibus pro- videatur et ministretur in ipsis Vaticanis aedibus. Idem Cardinalis invigilabit ne in hac et omni alia occasione, quae com- municationes cum personis ad Conclave non pertinentibus spectet, ullo un- quam modo sanctiones rigidissimae frangantur quae constitutae fuerunt ne quis a Conclavi cum externis communicet. 30. - Quod si in prima Congregatione Generali S. Collegium constituerit Conclave extra Italiam celebrare, id Cardinalibus, qui in Curia non adsint,, subito nuncietur. 31. - In eodem nuncio certus locus, et tempus, quo simul conveniant, significetur. 32. - Pariter Cardinales Ordinis^Capita rem Diplomatico Coetui nun- cient, eumque invitent ut sequatur S. Collegium in locum pergens, quem ipsum S. Collegium elegerit : quo cum pervenerit, eas rationes et consilia in- agendo adhibebit, quas magis idoneas utilioresque reputaverit.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 9 (1917). 1917 Codex printing delivered as Vatican OCR PDF; text reconstruction, not image-collated transcription. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.